Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Domingo - 5 de Junio de 2022

Índice

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



TOMO CLVIX
NÚMERO
77

Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

Sumario

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

- **SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.**

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DEJAN SIN EFECTO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DENOMINADAS CUIDADOS DEL JARDÍN Y LAVADO DE AUTOMÓVILES, ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR SEQUÍA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. **3-6**

* Nota Informativa: En términos de los artículos 6 y 17 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se publica la presente Edición Especial, únicamente para los Acuerdos citados en el presente sumario.

Periódico Oficial
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

TOMO CLVIX
NÚMERO
77

Directorio

Samuel Alejandro García Sepúlveda
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

Javier Luis Navarro Velasco
Secretario General de Gobierno

Juan Isidoro Luna Hernández
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana

Verónica Dávila Moya
Responsable del Periódico Oficial del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO

JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 18 APARTADO A, FRACCIÓN I Y APARTADO B, FRACCIÓN VI, 22 Y 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN; 14 FRACCIÓN II, 26 FRACCIONES XVII, XVIII Y XXV DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL; 1, 2 Y 5 BIS DE LA LEY QUE CREA UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MONTERREY QUE SE DENOMINARÁ "SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY"; Y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el articulo 2 fracciones III, IV, VI y VII de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León determina que las acciones de apoyo y auxilio son las destinadas, primordialmente, entre otras, a preservar los servicios públicos ante la presencia de emergencias o desastres, y que éstos son eventos en los cuales la sociedad sufre daños severos, como la imposibilidad de la prestación de servicios públicos.

SEGUNDO. Que la fracción XI de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León determina que la Protección Civil es el conjunto de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos preventivos o de auxilio, recuperación, y apoyo, tendientes a proteger, entre otros objetivos, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente.

TERCERO. Que el artículo 3 fracción III de la citada Ley de Protección Civil establece que se considera de orden público y de interés social, las acciones de prevención, auxilio y apoyo que se realicen para el cumplimiento de esa ley.

CUARTO. Que el artículo 7 de la multicitada Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León dispone que es obligación de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, cooperar de manera coordinada con las autoridades competentes, en la consecución de la protección civil.

QUINTO. Que conforme al artículo 4 de la Ley de Protección Civil, el Secretario General de Gobierno es autoridad en materia de protección civil.

SEXTO. Que asimismo, el artículo 20 de la invocada Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León dispone que el Secretario Ejecutivo del Consejo de Protección Civil, que es el Secretario General de Gobierno, tendrá las facultades que le confiere dicha ley, sus reglamentos y las que provengan de Acuerdos del Consejo o del Gobernador del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

SÉPTIMO. Que los artículos 24 y 25 de la citada Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León disponen que la Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, tendrá como función ejecutar y vigilar la protección civil en el Estado, así como el control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores público, social, privado y la población en general. Asimismo, el artículo 26, en sus fracciones XVI, XVII XVIII, XXII y XXV, del mismo ordenamiento en cita dispone que, al Director de Protección Civil le compete promover la protección civil en sus aspectos normativos, operativos, de coordinación y de participación, buscando el beneficio de la población; coordinarse con las autoridades y con instituciones para controlar emergencias y desastres; señalar las medidas de seguridad necesarias e imponer las sanciones correspondientes; y las demás facultades que le confiera el Ejecutivo del Estado, el Secretario General de Gobierno, la ley de la materia y otros ordenamientos legales.

OCTAVO. Que el artículo 2 de la Ley que Crea una Institución Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de Monterrey que se denominará "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", dispone que esa institución tendrá por objeto prestar los servicios públicos de agua potable y no potable a los habitantes del Estado de Nuevo León. Asimismo, el artículo 14 del ordenamiento legal en cita determina que la administración y operación de los servicios de agua potable a cargo de la institución, comprende, entre otros, la regulación, captación, conducción, desalación, desinfección, potabilización, almacenamiento y distribución del agua por los medios que se consideren técnicamente adecuados. De igual manera, en su artículo 17 dispone que la Institución podrá regular el consumo del agua de los usuarios cuando por causas de fuerza mayor el abastecimiento sea insuficiente.

NOVENO. Que el artículo 3 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León establece, en sus incisos a), b) y e), respectivamente, que el agua para uso doméstico es el volumen de agua destinada a satisfacer las necesidades de los residentes de las viviendas; y agua potable, el agua de uso doméstico, comercial, de servicios, o industrial que reúne los requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas; y que el organismo operador es el organismo público descentralizado del Estado cuyo objetivo general será la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Asimismo, los artículos 5 y 6 fracciones III, VII y XV de la ley de agua potable y saneamiento invocada, establece que la administración de los servicios públicos de agua potable y saneamiento se llevará a cabo por los organismos operadores estatales, y que dicha administración comprende, la prestación de los servicios públicos mencionados, así como el cuidado eficiente y la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones previstas en dicha ley.

DÉCIMO. Que con fecha 2 de febrero de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de Emergencia por Sequía en el Estado de Nuevo León, en virtud de que se habían presentado bajos niveles de volumen de agua en las presas Cerro Prieto, la Boca y el Cuchillo.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO

DÉCIMO PRIMERO. Que ante la grave crisis hidrometeorológica que persiste, a pesar de las politicas públicas implementadas para su mitigación en esta entidad federativa, es impostergable reforzar las acciones inmediatas, orientadas a solucionar o paliar la emergencia, de tal manera que se haga conciencia, en cada uno de los habitantes del Estado de Nuevo León, la grave escasez de agua potable, para el efecto de extremar el uso racional del vital liquido.

Ante esta situación, se ha estimado necesario reforzar las acciones de vigilancia, verificación e inspección, respecto al **uso permitido** del agua potable, por lo que todo dispendio, uso innecesario, desperdicio voluntario o involuntario, será sancionado en los términos de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León y de la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León. Para estos efectos, la Dirección de Protección Civil y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se coordinarán para que a través de sus inspectores lleven a cabo con la mayor diligencia, oportunidad y rigor, las labores de vigilancia, verificación e inspección sobre el uso del agua potable en tiempos de escasez hídrica.

En virtud de las consideraciones expuestas y de los fundamentos legales citados, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Queda estrictamente prohibido el uso de agua potable para el riego de jardines, así como para el lavado de automóviles, por lo que queda sin efectos las medidas preventivas denominadas "CUIDADOS DEL JARDIN" y "LAVADO DE AUTOMÓVILES" a que se refiere el Articulo Tercero de la Declaratoria de Emergencia por Sequia en el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del estado de fecha 2 de febrero de 2022.

SEGUNDO. Se instruye y faculta al Director de Protección Civil, para que entre en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y cualquier otra entidad, dependencia, o Secretaría de la Administración Pública Estatal, para el efecto de llevar a cabo labores de vigilancia, verificación e inspección sobre el uso permitido del agua potable en el Estado de Nuevo León, así como el levantamiento de actas y evidencias en los términos de la fracción XV del artículo 6 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, en relación con los artículos 24, 25 26, en sus fracciones XVI, XVII XVIII, XXII y XXV, de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León; y artículo 33, fracciones I, IX, XXVII, XXX y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

TERCERO. Todo dispendio, uso innecesario, desperdicio voluntario o involuntario, será sancionado en los términos de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León y de la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León, antes citadas.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO

CUARTO. Se instruye al Organismo Público Descentralizado Agua y Drenaje de Monterrey para que se refuerce en su actividad de vigilancia, verificación, inspección y levantamiento de actas y evidencias de manera permanente para verificar el cuidado y uso del agua en todos los sectores de la actividad y, en su caso, apliquen de manera estricta las sanciones a que se refiere los artículos 58 y 60 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León y Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León con la coordinación y delegación de facultades con la Dirección de Protección Civil, y cualquier otra entidad, dependencia, o Secretaría de la Administración Pública Estatal.

QUINTO. El presente Acuerdo deberá comunicarse de manera inmediata al Consejo de Protección Civil del Estado de Nuevo León.

TRANSITORIO

ÚNICO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado y en los medios de comunicación que se considere necesario.

Dado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 5 días de junio de 2022.

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO



http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx